كما سبق وانما منع المكي من التمتع وهو من اهل داخلها للآية السابقة ولهذا صرح الطحاوي بأن الآفاقي تمتع ومعه اهله وامرأته فانه يكون متمتعا انتهى وكلام الاصحاب أيضا ظاهر فيه كما لا يخفى واما ما صرح به ابو اسحق القهاوي بأنه لو استوطن المكي في العراق اوغيره من الآفاق فليس بحاضر بالاتفاق ولو استوطن الغريب بمكة فهو حاضر المسجد بلا خلاف فمراده ان من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام يجوز له التمتع ولو كان هو من مكة اصلا ومنشأ ومن كان على خلاف ذلك لا يكون له تمتع لان العبرة بالحالة الحاضرة والاقامة الحاضرة والمراد بأهله نفسه كما ذكره اهل التفسير

﴿ فصل في تمتع المكي ﴾ اي في حكم تمتعه ومن في معناه (ليس لأهل مكة) اي المقيمين بها (واهل المواقيت) اي نفسها وما حاذاها (ومن بينها وبين مكة) أي بين الحل من داخل المواقيت وبين الحرم المحترم (تمتع) للآية المذكورة (فمن تمتع منهم كان عاصيا) أي لمخالفته الآية (ومسيأ) أي في فعله لتركه السنة (وعليه لاساءته دم) أي دم جبر وجناية لكفارته قال في البدائع فبقيت العمرة في اشهر الحج في حقهم معصية أي لمخالفتهم السنة اذا أرادوا الحج في تلك السنة لما في التحفة ومع هذا لو تمتعوا جاز وأساؤا ويجب عليهم دم الجبر وفي الكرماني لا يجوز لهم أن يضيفوا العمرة الى الحج ولا الحج الى العمرة انتهى وهذا يفيد ان المكي اذا أتى بعمرة ليس عليه شيء الا انه ممنوع من اضافة الحج اليها سواء في أثنائها أو بعدها وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عمر النسفي في تفسير التيسير من أن حاضري المسجد الحرام ينبغي لهم ان يعتمروا في غير أشهر الحج ويفردوا أشهر الحج للحج لانه أراد التنبيه لهم بترك عمرتهم لئلا يقعوا في محظور تمتعهم ولا يظنوا ان ذا القعدة من الازمنة الفاضلة للعمرة مطلقا لوقوع عمره صلى الله عليه وسلم الاربعة كلها في ذي القعدة فان هذا الحكم ليس على اطلاقه بل مقيد بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام كما أشار اليه في كلامه واما ما ذكره في النهاية من ان المكي لا يكره له أن يعتمر في أشهر الحج لكن لا يدرك فضيلة التمتع فمحمول على ما قدمناه لان الغالب ان المكي لا يتخلف عن الحج فاذا أتى بعمرة في اشهر الحج وحج فانه فضيلة التمتع المسنون لوقوعه في الاسائة واما قوله في النهاية ايضا ان المكي عندنا من اهل القران والتمتع ايضا لكن للمتعة شرط لا يوجد ممن داره بمكة اي لاجل الالمام فمحمول على انهما يصحان منه او المراد بأنه اذا خرج من الميقات جازله الامران من التمتع والقران فانه يصير حينئذ حكم المكي كالآفاقي وقال ابن الهمام عند قول صاحب الهداية وليس لأهل مكة تمتع ولا قران يحتمل نفي الوجود أي في الشرع فالمراد نفي الصحة وكذا قوله اي ليس يوجد لهم حتى لو احرم مكي بعمرة او بهما وطاف للعمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا ولا قارنا انتهى وهو احتمال مردود للاجماع على صحة عمرته وقران حجته وانه متمتع أو قارن مسيء لما له اراد احتمال العبارة مع قطع النظر عن مطابقة الرواية ولذا قال ويحتمل نفي الحل كما يقال ليس لك أن تصوم يوم النحر ولا أن تتنفل عند الغروب والطلوع حتى لو ان مكيا اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه او جمع بينهما كان متمتعا وقارنا آثما لفعله اياهما على وجه منهي عنه ويوافقه ما في غاية البيان ومن تمتع منهم او قرن كان عليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه ثم نقل ما في التحفة ثم قال فاذا كان الحكم في الواقع لزوم دم الجبر لزم ثبوت الصحة لانه لا جبر الا لما وجد بوصف النقصان لما لم يوجد شرعا فان قيل يمكن كون الدم للاعتمار في اشهر الحج من المكي لا للتمتع وهذا فاش بين حنفية العصر من اهل مكة ونازعهم في ذلك بعض الآفاقيين من الحنفية من

قريب

المالك وأنا المملوك وأنت الرب وأنا العبد وأنت الغنى وأنا الفقير وأنت المعطى وأنا السائل وأنت الغفور وأنا الخاطئ وأنت الحي الذي لا يموت وأنا خلق أموت يا من تمجد بفخره وتفخر بعزه وعز بجبروته ووسع كل شيء رحمته اياك ادعو واياك أسأل ومنك أطلب واليك أرغب يا غاية المستضعفين يا صريخ المستصرخين ومنجي المؤمنين ومثيب الصابرين وعصمة الصالحين وحرز الغافلين وامان الخائفين وظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومدرك الهاربين وأرحم الراحمين وخير الناصرين وخير الغافرين